

DERECHO LABORAL

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

1) CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO

Se denomina así al acuerdo de voluntades entre un trabajador y un empleador, en función del cual el primero compromete y ofrece su fuerza de trabajo a través de la realización de actos, la ejecución de obras o la prestación de servicios en favor del empleador a cambio de una remuneración y por un plazo determinado o indeterminado de tiempo (art. 21, LCT).

2) CARACTERES DEL CONTRATO DE TRABAJO

a) Consensual: se denominan así a los contratos que se perfeccionan con la mera exteriorización recíproca del consentimiento, sin otro requisito que la validez del mismo (arts. 21 y 45, LCT).

b) Bilateral: se llaman así a los contratos en los que son dos los sujetos responsables de los deberes y de los derechos recíprocos, que además operan uno como condición de procedencia del otro y viceversa. El empleador no paga el salario si el trabajador no ejecutó su prestación y el trabajador no trabaja si el principal no cancela su retribución en tiempo y forma (arts. 21,22 y 46, LCT).

c) Personal: es el trabajo constituido por una obligación de hacer infungible, y se basa en las condiciones personales del contratado (arts. 25 y 26, LCT).

d) Oneroso: se denomina así a los contratos en los cuales el esfuerzo realizado por una de las partes (el trabajador) se ve compensado con una contraprestación consistente en la remuneración que paga el empleador que, a su vez, se beneficia con la actividad del dependiente (arts. 103, LCT).

El contrato de trabajo se presume oneroso por mandato de la LCT (ver arts. 114 y 115, LCT).

e) Dependiente: es el trabajo por cuenta ajena ya que tanto el riesgo de la actividad como sus beneficios los asume el empleador. La dependencia fue siempre conceptualizada como: jerárquica (por la autoridad del empleador), técnica (porque el know how y los conocimientos técnicos los domina el empleador), económica (porque el empleador es titular de los bienes de producción) y jurídica (porque está consagrada por la ley, en alguna medida como el producto de los fundamentos anteriores) (arts. 4º, 21 y 22, LCT).

f) Conmutativo: es así en virtud de la certidumbre que existe con respecto a las prestaciones a cargo de cada una de las partes, y en el intercambio se pueden apreciar las relaciones entre ambas y la oportunidad, conveniencia o eventual pérdida que significan para cada uno (arts. 21, 37 y 103, LCT).

g) De ejecución continuada o de tracto sucesivo: se da en virtud de que el contrato importa una yuxtaposición y cruzamiento de actos de cada una de las partes, que le brindan continuidad a través del tiempo (arts. 22 y 23, LTC).

h) Autónomo: es sin duda un contrato especial, con características y principios que lo informan propios, y su naturaleza se ha desatado de la subordinación que para algunos autores tenía de otros contratos (locación de servicio o de obra, contrato de adhesión, etc.). El derecho del trabajo y el contrato en especial tienen, pues, identidad propia y clara diferenciación con otras ramas del derecho y otros contratos (arts. 21 y 22, LCT).

i) Típico: es un contrato típico o nominado, ya que su identificación está claramente establecida en la legislación, con características y disciplina que le son exclusivas, con peculiaridades que son únicas y diferenciadas, y con claro marco normativo (arts. 21 y 90, LCT).

j) No formal: en principio el contrato de trabajo es no formal, ya que no se exige ninguna forma especial que haga a su validez, de modo que opera en este caso el principio de libertad de formas (arts. 48 y 49, LCT).

REQUISITOS NATURALES DEL CONTRATO DE TRABAJO:

1. SUBORDINACION
2. EXCLUSIVIDAD
3. CONTINUIDAD
4. PROFESIONALIDAD

3) CONCEPTO DE RELACION LABORAL

Se denomina relación laboral al cumplimiento efectivo de las prestaciones a cargo de las partes, consistentes en la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios por parte del trabajador, a cambio del pago de la remuneración a cargo del empleador.

El solo hecho de poner la fuerza de trabajo a disposición del empleador hace presumir la existencia del contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o las causas que lo motiven hacen presumir lo contrario.(art.23 LCT).

4) REQUISITOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO

Los requisitos de validez del contrato son cuatro, a saber: **capacidad, consentimiento, objeto y causa.**

CAPACIDAD DE LAS PARTES

Llamamos capacidad a la aptitud de la persona adquirir derechos y contraer obligaciones. Analizaremos por separado la capacidad del trabajador y la del empleador.

a) El trabajador

Los menores de ambos sexos adquieren la plena capacidad laboral a los dieciocho (18) años.

A su vez, los menores emancipados por matrimonio adquieren con ello la plena capacidad laboral (art. 35, LCT).

Los menores que hayan cumplido los catorce (14) años y hasta los dieciocho (18), pueden celebrar contrato de trabajo, pero en este caso necesitan la autorización de los padres o tutores.

A su vez, la LCT distingue los menores de catorce (14) a dieciséis (16) años de los que cumplieron dieciséis (16) hasta los dieciocho (18). Los primeros pueden trabajar hasta un máximo de seis (6) horas diarias, mientras que los que se encuentran en el segundo lapso pueden con autorización de la autoridad administrativa prestar servicios hasta ocho (8) horas diarias.

Con respecto a las incapacidades del trabajador, se aplican las normas del CCCN respecto al régimen de las incapacidades.

En cuanto a la facultad de estar en juicio, la LCT lo autoriza por sí o por medio de sus representantes (pueden otorgar poder), en la medida que se de intervención conjunta (promiscua) al ministerio pupilar, que vela por los derechos del menor en representación del Estado (art. 33, LCT).

Los menores que hayan cumplido los dieciocho (18) años tienen la libre administración del producido de su trabajo y de los bienes que hayan adquirido con su salario (art. 34, LCT). Pueden otorgar los instrumentos necesarios para que todos los actos que tengan que ver con dichos bienes, ya sea para su adquisición, como para su modificación o transmisión.

b) El empleador

Si el empleador es una persona humana, deberá tener, para poseer plena capacidad, la mayoría de edad que en nuestro sistema legal se alcanza a los dieciocho (18) años,

Obviamente, los menores están alcanzados por las mismas inhabilidades e incapacidades que para el caso del trabajador y se aplican en ambos casos las disposiciones del CCCN .

También tienen prohibido el ejercicio del comercio los interdictos (penados, dementes, y sordomudos que no puedan darse a entender por escrito) y fallidos (quebrados no rehabilitados).

En cuanto a las personas jurídicas, tendrán las limitaciones o las restricciones que les impone la legislación en cada caso. Pueden ser empleadores todo tipo de figuras, tengan o no personería legal, sean o no regulares, se encuentren formalizados todos los trámites de inscripción o no. La LCT establece sobre el particular, que a los fines de la celebración del contrato, serán considerados actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales o los actos de las personas que aparezcan como habilitados para ello (ver art. 36, LCT).

EL CONSENTIMIENTO

Se denomina consentimiento a la exteriorización de la voluntad de las partes con el fin de acordar y con ello celebrar el contrato de trabajo.

Conforme a la LCT, el consentimiento se manifiesta por propuestas (oferta) de alguna de las partes dirigidas a la otra (contra-oferta), lo que luego genera una mutua aceptación. Esta exteriorización se puede realizar entre presentes o entre ausentes (ver art. 45, LCT).

Ya que el contrato de trabajo es consensual, es decir que se perfecciona sólo con el consentimiento recíproco de las partes, la LCT enfatiza que basta con el enunciado de lo esencial del objeto de la contratación, ya que el resto del contenido se regirá por lo que establezcan las leyes, los estatutos especiales y los convenios colectivos (ver art. 46, LCT).

El consentimiento puede estar afectado en su validez y con ello, en la efectiva vigencia del contrato de trabajo, por los vicios del consentimiento contractual, a cuyos fines debemos recurrir al Código Civil. Recordemos que los vicios son el error, el dolo, la violencia o intimidación, la lesión subjetiva, el fraude y la simulación. La LCT, a través de distintas normas directa o indirectamente, procura custodiar todos los extremos y derechos que son propios del trabajador, y sobre todo en los actos que puedan importar la pérdida o reducción de los derechos. Al respecto, se fijan pautas o principios para que dichos actos sean expresos, y no se encuentren afectados por vicios, presunciones o conductas tácitas o el silencio, que perjudiquen en especial, derechos esenciales del dependiente.

EL OBJETO DEL CONTRATO DE TRABAJO

Llamamos objeto a la prestación **personal, onerosa e infungible a cargo del trabajador, indeterminada o determinada**, que consiste en realizar actos, ejecutar obras y prestar servicios a cambio de una remuneración (art. 37, LCT).

Hecha la salvedad de que en un contrato como el del trabajo, que es bilateral, oneroso y sinalagmático, existen dos objetos, es decir la prestación a cargo del trabajador (el trabajo mismo) y la que está a cargo del empleador (la remuneración) y que la ley trata como objeto la primera, veamos los elementos de la definición:

a) prestación personal e infungible: estas condiciones surgen del carácter intuitu personae que caracteriza la prestación, en cuanto que el trabajador ha sido contratado por sus condiciones personales, y su obligación y responsabilidad es personalísima y no es transferible y sustituible por otro sujeto. Es, en otros términos, una actividad positiva no intercambiable,

b) realizar actos: la puesta a disposición de la fuerza de trabajo se traduce en tres formas de ejecutar la prestación, que es esencialmente una obligación de hacer. Cuando la actividad de una persona es poco identificable con un servicio o con una obra en ejecución, el objeto se traduce en la realidad a través de la ejecución de una serie de actos. En la actualidad, con la gran cantidad de actividades que configuran servicios con actividad propia, la mayoría de estas prestaciones forman parte de un servicio.

c) ejecutar obras: dentro de las obligaciones de hacer, una de las formas de desarrollar el objeto-prestación del trabajador es a través de una obra determinada o determinable, como ocurre en la industria de la construcción o en la industria vial.

d) prestar servicios: finalmente, el modo más amplio de desarrollar la prestación del trabajador es a través de los servicios, los que se suelen identificar por la actividad que los comprende, como los servicios financieros y bancarios, o la actividad del correo, o la industria de los medios de comunicación. Es una característica de la actividad económica que la mayoría de las actividades, aún las industriales, estén desarrollando un vuelco muy importante a todos los servicios, en especial los que se relacionan con la atención y satisfacción de los clientes.

CONCEPTO DE OBJETO ILICITO

Llamamos así al objeto contrario a la moral y las buenas costumbres (art. 39, LCT).

Los ejemplos típicos de trabajo ilícito son la prostitución y el juego clandestino, que obviamente, son contrarios a la moral y a las buenas costumbres.

La LCT, sin embargo, admite que no será calificada como tal la actividad que sea tolerada o reglada en base a leyes, ordenanzas municipales o reglamentos de policía, situación que se da -en el caso de la prostitución- en algunas provincias, o en comunidades más pequeñas dentro de la órbita municipal (art. 39, LCT).

CONCEPTO DE OBJETO PROHIBIDO

Se denomina así al objeto que resulte contrario a la ley y a las reglamentaciones, cuando estas normas vedan la ocupación en determinadas condiciones, o a ciertas personas, o en determinadas épocas, o tareas (art. 40, LCT).

En un marco diverso del anterior, el objeto prohibido está referido a las restricciones o prohibiciones que la ley manda para distintas situaciones (art. 40, LCT). Veamos.

a) condiciones prohibidas: la prohibición de la contratación de extranjeros si no reúnen ciertas condiciones (residencia, documentación de radicación, etc.) o en el número preestablecido por la normativa vigente (art. 48, ley 22.439 sobre contratación de mano de obra extranjera).

b) prohibición dirigida a ciertas personas: es el caso de los menores que tienen prohibido el trabajo nocturno (art. 190, 3er. párr.,LCT).

c) prohibición referida a épocas: es el caso de la prohibición que rige para la mujer de trabajar en el período pre y posparto (art. 177, LCT).

d) prohibición referida a ciertas tareas: es el caso de los menores y las mujeres, que tienen vedada la posibilidad de trabajar en tareas penosas, peligrosas o insalubres (arts. 176 y 191, LCT).

EFFECTOS

a) Efectos del contrato de objeto ilícito

El contrato de objeto ilícito ha sido fulminado por el legislador al declararlo nulo de nulidad absoluta. En efecto, la LCT puntualiza que un contrato contrario a la moral y las buenas costumbres no produce efecto alguno entre las partes (ver art. 41, LCT).

En otros términos, tanto el trabajador como el empleador carecen de acción y derechos a formular, por vía administrativa o judicial, reclamo alguno.

En alguna medida, el legislador actúa con la máxima severidad para evitar que ninguna de las partes cuente con motivación alguna en el momento de incoar alguna acción.

A su vez, la autoridad judicial deberá obrar de oficio declarando la nulidad, con las consecuencias precitadas, y a pesar de que las partes nada expresen al respecto. La autoridad administrativa, además, mandará cesar todo contrato de objeto ilícito del que tenga conocimiento (art. 44, LCT), a cuyos fines está habilitada para proceder a la clausura de los locales donde se desarrolle la actividad ilícita.

b) Efectos del contrato de objeto prohibido

El contrato de objeto prohibido está alcanzado por una suerte de nulidad parcial, ya que sólo está dirigida al empleador. Tiene como efecto, además, que resulta inoponible al trabajador, quien no resultará afectado en sus derechos al cobro de las remuneraciones devengadas y las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo por causa del objeto prohibido. Todo ello de acuerdo con lo que disponen la ley, los estatutos especiales y los convenios colectivos (ver art. 42, LCT).

Dada la nulidad especial del contrato de objeto prohibido, si el contrato fuere parcialmente viciado, la supresión de la parte prohibida no afectará la continuidad del mismo por la parte válida, preservando el principio de continuidad, como uno de los principios del derecho del trabajo (art. 43, LCT).

Parece razonable que se haya fijado una solución como la precitada, ya que en el caso del objeto prohibido, es el empleador el que debe cumplir con la normativa vigente, y las prohibiciones están dirigidas principalmente a él, toda vez que el trabajador puede haber aceptado el trabajo en tales condiciones, ya sea por complicidad irresponsable, ya sea por necesidad.

Los jueces que entiendan en una causa con objeto prohibido deberán declarar la nulidad de oficio, aun cuando las partes no la hayan solicitado, y la autoridad administrativa deberá mandar cesar cualquier actividad verificada que padezca tales vicios.

CONCEPTO DE PRUEBA DEL CONTRATO DE TRABAJO

La prueba está constituida por los elementos o medios aceptados por la normativa procesal y de fondo, en este último caso en institutos o circunstancias especiales, y tienen por objeto la demostración de un hecho, situación, circunstancia o status jurídico, en función del cual se pretende un resarcimiento o la aplicación de una sanción.

1. El principio general

La prestación de servicios (relación laboral) hace presumir la existencia del contrato, salvo prueba en contrario (ver art. 23, LCT). Esta presunción es *iuris tantum*, lo que importa la admisión de prueba en contrario, cuando se pueda demostrar que las relaciones o causas sean ajenas al marco laboral.

5) DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES

Se denomina así al conjunto de obligaciones de cada uno de los sujetos del contrato individual, el trabajador y el empleador, y sus respectivos derechos, que integran el plexo contractual a través de lo que dispone la ley, los estatutos especiales y los convenios colectivos (art. 62, LCT).

1. La obligación genérica

La LCT plantea dentro del ámbito de la que llama la obligación genérica de las partes, lo que debería ser la conducta debida por las partes en una comunidad de intereses como es la vida laboral dentro de una empresa.

Este deber genérico se basa en los principios de colaboración y de solidaridad (art. 62, LCT).

La colaboración se funda en la conducta debida y razonable que se espera de un buen trabajador y un buen empleador, con prescindencia de los contenidos expresos de las normas y el contrato, con el fin de lograr con eficiencia la producción de bienes y servicios, con la calidad y cantidad esperadas, la mayor productividad y al más bajo costo.

2. El deber de buena fe (art.63 LCT)

Se denomina así al deber de conducta común que la ley espera del desempeño de las partes, al ajustar su conducta a lo que es propio del buen empleador y del buen trabajador, tanto al celebrar, como al ejecutar o al extinguir el contrato o la relación de trabajo.

- Derechos o facultades del empleador

1. Facultad de dirección (art.65 LCT)

Es la potestad del empleador de impartir a través del principio de autoridad, las órdenes e instrucciones que sean necesarias para que los recursos humanos de la empresa puedan, armónicamente, producir los bienes y servicios a partir de los equipos y maquinarias disponibles.

2. Facultad de organización (art.64 LCT)

Se denomina así a la atribución que tiene el empleador de ordenar los bienes de la producción, conforme su criterio y capacidad técnica, de modo que combinados con los recursos humanos puedan generar bienes y servicios.

3. Ius variandi (art.66LCT)

Es la potestad del empleador de modificar las condiciones de trabajo en forma unilateral, en la medida que estos cambios no afecten modalidades esenciales del contrato, se ejerzan con razonabilidad, y no generen daño moral o material al trabajador.

La LCT ha establecido una serie de reglas, cuya rigidez no sólo provienen de los enunciados de la norma, sino sobre todo de la interpretación restrictiva que le dio la jurisprudencia, avalados por una parte importante de la doctrina.

Analicemos los pasos que impone el *ius variandi*, conforme su enunciado en el artículo 66 (LCT):

a) potestad unilateral del empleador: es una función unilateral, en el sentido de que es el empleador el que analiza y resuelve los cambios que debe concretar en su organización, para modernizarse, para mejorar la productividad, y en todo caso, para ajustar los procedimientos. El trabajador no interviene en la decisión, aun cuando en los últimos años, se requiere su conformidad expresa a fin de evitar conflictos.

b) cambios en la forma y modalidades de la prestación: esta decisión unilateral versa sobre la forma y modalidades de la prestación, lo que se ha traducido en los hechos, en pequeños ajustes en el trabajo. Cuando los cambios fueron más importantes, como la crisis nacida de la aplicación de nuevas tecnologías, el *ius variandi*, tal como se lo enuncia e interpreta, se ha convertido en un obstáculo para la modernización y el progreso de las empresas, y ha generado importantes pérdidas, ya que el trabajador -cuando advertía que estos cambios le generaban algún daño- podía considerarse injuriado y despedido, y con ello reclamar las indemnizaciones legales.

c) razonabilidad y funcionalidad de la medida: los cambios que se operen deberán responder a necesidades originadas en cierta racionalidad y razonabilidad que lo justifiquen, y en las necesidades funcionales de la economía o la producción. De hecho, los cambios tecnológicos y la reformulación de la producción por efecto de la informatización (introducción de sistemas computarizados) y la automatización (por la introducción de la robótica) han producido una verdadera conmoción sobre el viejo sistema de producción.

d) inalterabilidad de las modalidades esenciales: el artículo 66 (LCT) impone que los cambios no alteren las modalidades esenciales, o si alteran los institutos principales, lo deben hacer en la medida que tengan cierta razonabilidad y proporcionalidad. Un cambio de 30 minutos en el horario fue considerado por la jurisprudencia como admisible, en cambio, el pase de turnos fijos a rotativos fue considerado un cambio esencial en un instituto central como es el de la jornada.

e) indemnidad moral y material del trabajador: el trabajador no puede sufrir por efecto del cambio operado, ningún daño, ni moral ni material. En este tema la jurisprudencia ha sido severa, y admitió inclusive extremos casi irracionables.

Por lo pronto, parece lógico que un cambio no pueda generar una reducción del salario, por efecto de la indemnidad material que se pretende preservar. Agravio moral habría si el trabajador fuera cambiado a una tarea que constituyera un menoscabo de su jerarquía anterior, a pesar de que se le mantenga el ingreso.

Entre las soluciones discutidas, existe algún fallo que consideró que el trabajador sufría un daño al aumentársele la jornada en una hora, a pesar de reconocerse el salario por dicho lapso, por invadir la disponibilidad de su tiempo libre.

f) situación de despido indirecto del trabajador: el trabajador que considerara que el ejercicio del *ius variandi* fuera irrazonable, deberá primero intimar al empleador para que rectifique su decisión aclarando los aspectos en los cuales considera que ha sufrido agravios. Si el empleador mantuviese su decisión le asiste el derecho a considerarse injuriado y despedido.

4. El poder disciplinario (art.67 LCT)

Es la facultad del empleador, emergente del principio de autoridad, que lo habilita para aplicar sanciones a los trabajadores que incurran en faltas o incumplimientos a sus obligaciones legales o contractuales.

5. Los controles personales (art.70 LCT)

Es la facultad del empleador de controlar y vigilar que los trabajadores no se apropien de los bienes de la empresa al salir del establecimiento, ni ingresen con elementos inconvenientes o prohibidos.

-. Deberes del Empleador

Se denominan así al conjunto de obligaciones a cargo del empleador, nacidas de la ley, los convenios colectivos o el contrato individual, comenzando por su deber primero que es el de abonar los salarios en forma íntegra y oportuna.

1. Deber de pago de la remuneración (art.74 LCT)

Es la obligación nacida de la ley que impone al empleador el deber de cancelar la retribución del trabajador en forma íntegra y oportuna, conforme a las exigencias de la legislación de fondo y los convenios colectivos de trabajo.

2. Deber de cumplir con los organismos sindicales y de la seguridad social. Certificado de trabajo (art.80 LCT)

Son el conjunto de obligaciones nacidas de la ley, de los estatutos especiales y de los convenios colectivos. Estos deberes comprenden tanto a los aportes y contribuciones que deban depositarse cuando el empleador obra como agente de retención, que cuando es deudor directo. A la vez, el empleador deberá suministrar constancia documentada del cumplimiento de las obligaciones cuando las circunstancias lo requieran, o en su caso, deberá suministrar el certificado de trabajo al finalizar el contrato de trabajo (art. 80, LCT).

3. Deber de prevención o seguridad (art.75 LCT) LEY 27.323/2.016

Se denomina deber de prevención y seguridad o deber de higiene y seguridad y medicina en el trabajo, al conjunto de recursos técnicos y organizativos, que tienen por objeto anticiparse a la ocurrencia de eventos dañosos, protegiendo preventivamente la salud del trabajador dentro del ámbito laboral.

La LCT (reformada por la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo) puntualiza que el empleador está obligado a observar las normas legales de higiene y seguridad en el trabajo conforme la normativa vigente (ley 19.557 de Higiene y Seguridad en el Trabajo). A su vez, los daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones precedentes se regirán por la ley especial 24.557 de Riesgos del Trabajo, en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, conforme a las prestaciones que dichas normas establecen en forma excluyente (ver art. 75 nuevo, LCT).

4. Deber de protección, alimentación y vivienda (art.77 LCT)

Se denomina así a la obligación del empleador de brindar cobertura de seguridad cuando el trabajador se aloje dentro del establecimiento, del mismo modo que le debe suministrar vivienda digna y alimentación adecuada, cuando estas obligaciones son asumidas por la empresa.

5. Deber de ocupación (art.78 LCT)

Es el deber por el cual el empleador, una vez celebrado el contrato de trabajo, debe brindarle al empleado trabajo en función a la categoría de las tareas encomendadas, salvo que se produzcan las situaciones de excepción previstas por la legislación.

6. Deber de diligencia e iniciativa (Art. 79 LCT)

Consiste en el conjunto de medidas que debe adoptar el empleador para que el trabajador pueda disfrutar del goce íntegro de los beneficios y prestaciones originadas en el control de

trabajo, con prescindencia de si el trabajador cumple adecuadamente con su trabajo o no (art. 79, LCT).

7. Deber de no discriminación e igualdad de trato (art.81 LCT)

Consiste en el trato igualitario que debe brindar el empleador a sus trabajadores en identidad de circunstancias y situaciones, evitando todo mecanismo, acción o maniobra que discrimine arbitrariamente a los dependientes, por causa de sexo, religión, raza, estado civil, etcétera.

8. Deber de respeto por la libre expresión (art.73 LCT)

Consiste en la imposibilidad que tiene el empleador de imponer el conocimiento u obligar a expresar sus ideas políticas, religiosas o sindicales, en cualquier momento de la relación laboral.

9. Deber de indemnidad (Art 76 LCT)

Es una obligación en función de la cual el empleador debe resarcir todo daño sufrido por el trabajador a sus bienes personales como el deber de reintegrar los gastos, que se hubieren generado a propósito del cumplimiento de sus obligaciones laborales.

10. Deber de formación profesional y capacitación (art.89 LCT)

Se denomina así a las obligaciones emergentes de la ley, los convenios colectivos y los contratos individuales, por los cuales el empleador debe brindarle al trabajador la información, formación y entrenamiento adecuados para cumplir con sus tareas, sin perjuicio del conocimiento que cada trabajador ya posea en virtud de la práctica o del dominio de un arte, oficio o profesión.

-. Derechos o facultades del trabajador

Se denominan así al conjunto de derechos del trabajador, comenzando por esencial del contrato de trabajo, que es el de percibir en forma íntegra y oportuna la remuneración.

Los derechos del trabajador están fortalecidos por una serie de pautas y de reglas establecidas por la normativa vigente, con el fin de equilibrar su condición hiposuficiente frente a la superioridad del empleador.

La mayoría de los derechos son los relacionados con la contrapartida de los deberes u obligaciones del empleador. Por ende, al deber de pagar el salario le corresponde el derecho a percibirlo, al deber de ocupación o de seguridad personal le corresponde el derecho a gozar de esos beneficios o garantías. Sólo analizaremos en particular, el derecho sobre invenciones y descubrimientos, que la LCT le da un tratamiento especial.

Derechos del trabajador sobre invenciones y descubrimientos

La LCT puntualiza el principio general según el cual los inventos y descubrimientos en general, logrados virtualmente en forma casual, son de propiedad del trabajador aun cuando se haya valido de los instrumentos o equipos del empleador para lograrlos (ver art. 82, 1er. párr., LCT)

De inmediato se establecen los límites y las excepciones. Por lo pronto, las invenciones y descubrimientos que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentaciones, investigaciones o mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados son propiedad del empleador. Otro tanto ocurre con los inventos y descubrimientos, las fórmulas, los diseños, materiales o combinaciones que se obtengan, los que serán de propiedad del empleador cuando el trabajador haya sido contratado para ello (ver art. 82, 2do. párr., LCT).

Los inventos y descubrimientos de propiedad del trabajador gozarán del derecho de preferencia y prioridad en favor del empleador ante la igualdad de la oferta con respecto a la

de un tercero, si es que el titular decidiera la cesión de los derechos de invención o descubrimiento (art. 83, 1er.párr., LCT).

Por último, las partes están obligadas a guardar secreto de los inventos y descubrimientos logrados en las condiciones precitadas (art. 83, 2do. párr., LCT).

En 1995 se dictó la ley 24.481, que según la opinión mayoritaria genera algunos cambios sobre el régimen legal de la LCT. En primer lugar, en las invenciones derivadas de las ya utilizadas por el empleador, éste mantiene la titularidad de los derechos, los que deberá ejercer dentro de los 90 días de realizada la invención. A su vez, el trabajador tiene derecho a una justa compensación por lo inventado (art. 10, inc. c. de la ley 24.481. Paralelamente, si se otorga la licencia a terceros, el trabajador podrá reclamar hasta el 50% de las regalías obtenidas.

Los inventos contractuales o de servicio son de propiedad del empleador, sin embargo, la nueva norma establece que si la realización excede el contenido del contrato, el trabajador tiene derecho a una remuneración supletoria.

Finalmente, toda invención será considerada como desarrollada durante una relación laboral si la solicitud de la patente se presenta al registro hasta un año después de que el inventor dejó su empleo por cualquier causa (art. 10, inc. d, ley 24.481).

VII. Los deberes del trabajador

1. Diligencia y colaboración (art.86 LCT)

Se denomina así a la obligación del trabajador de cumplir en la prestación de su cargo con todos los recaudos que es razonable esperar de un buen trabajador, como son la asistencia, puntualidad y contracción a las tareas.

2. Deber de fidelidad (art.85 LCT)

Es el deber del trabajador consistente en guardar secreto de los temas reservados de la empresa, conforme a las características de cada actividad y la índole de las tareas.

3. Subordinación y cumplimiento de órdenes e instrucciones

Es el deber por el cual el trabajador está subordinado a los poderes de dirección y organización de la empresa, y con ello debe cumplir con las órdenes e instrucciones que se le impartan.

4. Custodia de instrumentos y útiles de trabajo (art.86 LCT)

Es la obligación por la cual el trabajador debe velar por los instrumentos, maquinarias, equipos y útiles de trabajo de los que se vale para cumplir con su tarea, no pudiéndose atribuirle ninguna responsabilidad por el deterioro sufrido por estos elementos como consecuencia del uso.

5. La responsabilidad por daños (art.87 LCT)

Se denomina así a la responsabilidad que asume el trabajador frente al empleador por los daños ocasionados a los intereses de este último por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones.

6. Deber de no concurrencia (art.88 LCT)

Es aquel en el cual el trabajador no puede realizar ningún acto o actividad que estuviere en contra de los intereses del empleador, por sí o por cuenta ajena.

7. Auxilios y ayudas extraordinarias (art.89 LCT)

Es la obligación en virtud de la cual el trabajador debe prestar su apoyo sin restricciones cuando el empleador se enfrente con un peligro potencial que amenace producir un accidente inminente, o cuando éste hubiera ocurrido.

6-ORDEN PUBLICO LABORAL
CONCEPTO

El orden público laboral consiste en el mantenimiento de aquellos derechos esenciales a favor del trabajador a los que las leyes le han otorgado el carácter de irrenunciables, con la finalidad de mantener el equilibrio de las prestaciones laborales en el contrato de trabajo.

El **efecto** del orden público no es otra cosa que la **sustitución de pleno derecho de las cláusulas del contrato que violan la norma protectoria de los derechos intangibles del trabajador**, razón por la cual, son nulas todas aquellas convenciones que pacten normas por debajo de los mínimos legales y que dispongan de los derechos consagrados por las leyes.

Así por ejemplo, la percepción de sumas menores que las debidas no produce la cancelación del crédito aunque se hubiera otorgado carta de pago a manifestación expresa y escrita de cancelación del mismo, debiendo tomarse las sumas percibidas a cuenta del total adeudado.